

라. 기타 업무

조치요구서 - 13

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 유가증권 취득·관리 업무 절차 준수 불철저 및 개선 필요
2. 소관부점 : 채권인수처, 기업지원총괄처(자본시장지원부), 기업 자산인수처, 기업회생지원처, 해양투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

채권인수처는 「업무분장세칙」 제19조 제9호 및 제10호에 따라 금융회사등 지원 관련 펀드(NPL펀드) 출·투자 및 자산유동화(NPL) 증권 인수 및 투자·관리 업무를 수행하고 있다.

기업지원총괄처(자본시장지원부)는 같은 세칙 제21조 제4항 제1호 및 제2호에 따라 구조조정자산(선박 제외) 인수(출·투자 포함), 기업 정상화 지원 관련 펀드 등(기업지원펀드, 기업구조혁신펀드) 출·투자 및 관리 업무를 수행하고 있다.

기업자산인수처는 같은 세칙 제22조 제7호에 따라 기업 정상화 지원 관련 자산유동화(기업자산) 증권 인수 및 투자·관리 업무를 수행하고 있다.

기업회생지원처는 같은 세칙 제23조 제4호 및 제6호에 따라 기업 개선채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무, 채권인수 및 회생·부실 징후·워크아웃기업 지원을 위한 출·투자 업무를 수행하고 있다.

해양투자금융처는 같은 세칙 제23조 제1호 및 제6호에 따라 선박 인수·관리업무(선박펀드 출·투자) 및 재무구조 개선을 도모하는 회사(해운사)의 신조지원을 위한 선박펀드에 대한 출·투자 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「유가증권 관리요강」(이하 “요강”이라 한다) 제4조 제2항 및 제5항에 따르면 ①유가증권을 취득한 소관부점⁷⁷⁾은 지체 없이 별지 제1호서식의 유가증권 취득내역서를 첨부하여 그 사실을 주무부점⁷⁸⁾에 통보하여야 하고

실물발행 유가증권을 취득할 필요가 있는 경우에는 주무부점과 사전에 협의하여 실물발행 유가증권을 취득한 후 ②별지 제4호서식의 유가증권 보관의뢰서와 유가증권의 실물을 주무부점에 송부하여 보관을 의뢰하여야 한다.

또한, 같은 요강 제6조 제2항에 따르면 소관부점은 ③취득한 유가증권의 수량 등에 변동이 있는 경우 별지 제6호서식에 따라 변동내역을 주무부점에 지체 없이 통보하도록 하고 있다.

한편, 위 요강은 2025. 2. 3. 전부 개정되었는데, 개정 전 요강에서도 유가증권을 취득한 소관부점은 취득일에 전산입력 화면에 유가증권 취득 등록을 완료하고, 전산에 취득 등록한 유가증권을 지체 없이 별지 제1호서식의 유가증권 보관의뢰서와 유가증권의 실물 또는 증권예탁증서와 함께 주무부점으로 송부하여 관리를 의뢰하도록 하고 있다.

77) 업무 수행 과정에서 유가증권을 취득한 부점

78) 「업무분장세칙」에 따라 공사의 유가증권 관리업무를 담당하는 부점으로 자금회계실을 말함

즉, 유가증권의 취득 및 수량 변동 등 주요 정보는 신속하게 전산에 등록한 후 주무부점에 먼저 해당 정보를 공유하고, 실물을 수령한 경우에는 이를 첨부하여 보관·관리를 의뢰하도록 하는 등 이중 통제 절차가 개정 이후에도 유지되고 있음을 알 수 있다.

따라서 유가증권이 누락 없이 관리될 수 있도록 소관부점은 유가증권을 취득하거나 보유하고 있는 수량이 변경된 경우 지체 없이 주무부점에 관련 사항을 통보하여야 하며

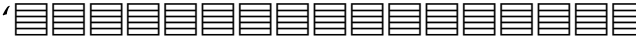
유가증권 실물 수령이 지연될 우려가 있을 경우에는 우선 취득 사실을 신속히 통보하고 보관 의뢰는 실물 수령 후 진행함으로써 유가증권 잔고의 적시성과 정확성을 확보해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 유가증권 전산 등록, 주무부점 대상 취득 내역 통보, 보관 의뢰, 수량 변동 내역 통보 등 유가증권 취득·관리 업무 실태를 점검한 결과 다음과 같은 사례가 확인되었다.

(1) 유가증권 취득·관리 관련 업무 절차 준수 불철저

i) 채권인수처

NPL 펀드 ‘’ 및 ‘
’의 경우 각각 2024. 11. 21.과 2025. 5. 29.에 약 16억 원 및 약 27.6억 원의 출자금 납입을 통해 전자 발행 유가증권을 최초 취득하였음에도 감사일 현재까지 유가증권시스템에 등록하거나 주무부점인 자금회계실에 취득내역을 통보하지 않았고

소관부점에서 관리 중인 유가증권이 지속적으로 변동되었음에도 [별표 9] “채권인수처 소관 유가증권 변동내역 통보 미실시 명세”와 같이 2025. 2. 3.⁷⁹⁾ 이후 감사일 현재까지 총 34건의 유가증권 변동 내역을 주무부점에 통보한 이력이 없는 것으로 확인되었다.

ii) 기업지원총괄처(자본시장지원부)

기업지원펀드 ‘△△△△ △△△△△△ △△△△△△ △△△△△△△△’의 경우 2024. 5. 3.에 출자원금이 일부 상환(약 10억원)되어 변동내역이 반영⁸⁰⁾된 유가증권 실물이 2024. 5. 7. 입고되었으나 233일이 지난 2024. 12. 26. 주무부점에 보관의뢰를 하였고

기업지원펀드 ‘◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆’의 경우 전자발행한 유가증권이 2025. 2. 3. 원본상환(약 2.3억원)되어 액면금액이 감소하였으나 129일이 지난 2025. 6. 12.이 되어서야 주무부점에 유가증권 변동내역을 통보하는 등

[표 37]과 같이 유가증권 취득·변동일로부터 1개월 이상 경과하여 유가증권을 보관 의뢰하거나 변동내역을 통보한 15건이 확인되었다.

[표 37] 자본시장지원부 소관 유가증권 보관 의뢰·변동내역 통보 지연 내역⁸¹⁾

순번	출·투자명	출·투자액/ 회수액 (억 원)	유가증권			
			유형	취득/ 변동일	보관의뢰/ 통보일	지연 일수
합계: 총 15건						
1	“기재 생략”					

79) 「유가증권 관리요강」 전부개정안 시행일
80) 잔여 출자좌수: 17,594,880,266좌 → 16,567,238,198좌
81) 감사기간 중 출·투자 및 회수 이력이 있는 16개 펀드 점검

순번	출·투자명	출·투자액/ 회수액 (억 원)	유가증권			
			유형	취득/ 변동일	보관의뢰/ 통보일	지연 일수
2	“기재 생략”					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

iii) 기업자산인수처

‘

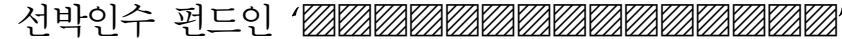
주무부점에 유가증권 취득 통보를 하지 않은 채 사채 발행일로부터 105일이 경과한 2024. 10. 25.이 되어서야 유가증권 실물 수령을 근거로 유가증권관리시스템에 유가증권을 등록하고 2024. 10. 29. 주무부점에 유가증권 보관을 의뢰하는 등

[표 38]과 같이 유가증권 취득일로부터 1개월 이상 경과하여 유가증권 등록 및 보관 의뢰한 3건이 확인되었다.

[표 38] 기업자산인수처 소관 유가증권 전산 등록 및 보관 의뢰 지연 내역⁸³⁾

순번	회사명	출·투자액 (억 원)	유가증권				
			유형	발행일(A)	전산 등록일(B)	보관 의뢰일	지연일수 (B-A)
합 계: 총 3건							
1	“기재 생략”						
2							
3							

iv) 해양투자금융처

선박인수 펀드인 ‘’의 경우 2024. 7. 24. 약 243.5억 원을 회수하면서 유가증권 수량이 감소하였으나 34일이 지난 2025. 8. 27. 자금회계실에 유가증권 변동내역을 통보하는 등

[별표 10] “해양투자금융처 소관 유가증권 취득·변동내역 통보 지연 명세”와 같이 유가증권 취득일로부터 10영업일을 초과하여 유가증권 취득 및 변동내역을 통보한 58건이 확인되었다.⁸⁴⁾

83) 감사기간 중 출·투자 이력이 있는 유동화전문 유한회사 5개 점검

84) 해양투자금융처의 경우 선박투자회사(SIC) 설립·증자 등 취득 대상 유가증권 발행 절차를 내부 전결 체계로 진행하기 때문에 유가증권 취득 및 변동 통보의 지연 사유가 외부 발행기관의 처리 지연이 아닌 내부 행정 절차에 한정되므로, 10영업일을 기준으로 점검함

(2) 특별채권 관련 유가증권 취득 업무 절차 개선 필요

기업회생지원처에서는 회생계획 인가 결정을 통해 공사 보유 회생채권이 출자전환 되고 해당 기업이 출자전환지분증권을 발행하지 않으면 채무 기업에 ‘주권미발행확인서’(이하 “확인서”라 한다)를 요청·수령한 후 전산에 유가증권을 등록하고 주무부점에 해당 확인서의 보관을 의뢰하고 있다.

그런데 출자전환 주식의 취득 효력은 법원이 회생계획 인가 결정을 함으로써 이미 발생⁸⁵⁾하였기 때문에 [그림 5]와 같이 인가 결정된 회생 계획안 자체로 유가증권 취득 사실을 확인할 수 있음에도 확인서를 수령한 후에야 유가증권 전산 등록 및 보관의뢰 등 후속 절차를 진행하고 있어

[별표 11] “기업회생지원처 소관 출자전환지분증권 전산등록 명세”와 같이 유가증권 취득일로부터 전산 등록일까지 평균 66일이 소요되는 등 행정 비효율이 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 5] 회생인가 기업(■■■■■■■■■■) 회생계획안(발체)

“기재 생략”

85) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제252조(권리의 변경) ①회생계획인가의 결정이 있는 때에는 회생채권자·회생담보권자·주주·지분권자의 권리는 회생계획에 따라 변경된다.

또한 출자전환으로 유가증권을 취득할 경우 자금 지출이 수반되지 않아 자금회계실에서는 소관부점의 취득 통보를 통해서만 유가증권의 취득 내용을 인식⁸⁶⁾할 수 있어, 소관부점의 적시성 있는 업무처리는 타 유가증권의 취득과 비교하여 더욱 중요할 뿐만 아니라

확인서는 요강에서 정의하는 유가증권 실물에 해당하지 않고⁸⁷⁾ 주권(주식)이 발행되지 않았음을 확인하는 기업의 행정문서이기 때문에 주무부점에 확인서를 보관 의뢰하는 것이 필수적인 절차에 해당하는지, 확인서 수령 시점을 언제로 하는 것이 합리적인지 등 유가증권 취득 업무 절차에 대한 전반적인 검토가 필요하다고 판단된다.

실제로 공사와 유사한 업무를 수행하는 신용보증기금에서는 회생 계획안으로 출자전환 내용을 확인할 수 있는 경우, ‘주권미발행증명서’ 수집을 생략하고 필요시점에 징구하도록 하여 업무를 효율화하고 있다.⁸⁸⁾

따라서 회생계획 인가 결정문을 근거로 유가증권 취득을 인식하고 전산 등록하는 방식으로 업무 절차를 개선할 경우 담당자는 채무기업의 확인서 발급 및 인감 날인 등 통제 불가능한 외부 요인으로 인해 업무 처리가 과도하게 지연되는 불확실성을 해소할 수 있고

86) 자금 지출을 통해 유가증권을 취득하거나 원본상환 등을 사유로 유가증권의 수량이 변동될 경우 IFRS 시스템 상 지출 혹은 수익 내역을 확인하여 유가증권에 대한 정보를 간접적으로 확인이 가능하나, 자금 거래가 없는 유가증권의 취득은 주무부점에서 같은 방법으로 확인이 어려움

87) 「유가증권 관리요강」 제3조(용어의 정의) 이 요강에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “유가증권”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권

나. 양도성 예금증서

88) 「출자전환증권 관리업무처리기준」 제7조(출자전환증권 관리) ② 출자전환기업이 주권발행비용 등을 고려하여 출자전환증권을 발행하지 않는 경우에는 출자전환증권이 발행되기 전까지 교부 절차를 생략하고 “주권미발행증명서” 또는 “사채권미발행증명서” 등을 교부받아 보관한다.

③ 제2항에도 불구하고 회생계획을 인가받아 출자전환 내용을 회생계획안으로 확인할 수 있는 기업에 한해 “주권미발행증명서”의 수집을 생략할 수 있다. 다만, 수집을 생략한 경우라도 향후 출자전환증권의 매각 등 “주권미발행증명서”가 필요한 사유가 발생하면 수집하도록 한다.

이후 수령하는 확인서는 유가증권 실물이 발행되기 전까지 직접 보관·관리함으로써 불필요한 행정 부담을 경감시킬 수 있으며, 주무부점 역시 보다 적기에 유가증권을 관리할 수 있어 업무 효율성이 크게 향상될 수 있을 것으로 판단된다.

[소관부점 의견] 채권인수처, 기업지원총괄처(자본시장지원부), 기업자산인수처, 해양투자금융처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 유가증권의 취득·관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

기업희생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 희생계획인가 결정으로 출자전환되는 주식 중 주권이 발행되지 않는 유가증권에 대한 관리 방안을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

채권인수처장, 기업지원총괄처장(자본시장지원부장), 기업자산인수처장, 해양투자금융처장은 유가증권 취득 및 수량 변경 시 적기에 관리될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

기업희생지원처장은 실물이 발행되지 않는 출자전환지분증권이 효율적으로 관리될 수 있도록 유가증권 취득 업무 절차에 대한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

[별표 9]

채권인수처 소관 유가증권 변동내역 통보 미실시 명세⁸⁹⁾

(단위: 백만원)

순번	출·투자명	출·투자/ 회수	유가증권	
			유형	변동일
합계: 총 34건				
1	“기재 생략”			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

“기재 생략”

89) 「유가증권 관리요강」 전부개정안 시행일(2025. 2. 3.) 이후 출·투자 및 회수 이력이 있는 펀드 11개 점검

25	“기재 생략”
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	

[별표 10]

해양투자금융처 소관 유가증권 취득·변동내역 통보 지연 명세

(단위: 백만원, 영업일)

순번	출·투자명	출·투자액/ 회수액	유가증권			
			유형	취득/ 변동일	통보일	지연 일수

합계: 총 58건

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	“기재 생략”
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

순번	출·투자명	출·투자액/ 회수액	유가증권			
			유형	취득/ 변동일	통보일	지연 일수
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
58						
59						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

“기재 생략”

[별표 11]

기업회생지원처 소관 출자전환지분증권 전산등록 명세

(단위: 좌)

순번	회사명	출자전환 지분증권	유가증권			
			유형	취득일 ⁹⁰⁾	전산등록일	소요일수

합 계: 총 66건 (평균: 66일)

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

“기재 생략”

순번	회사명	출자전환 지분증권	유가증권			
			유형	취득일 ⁹⁰⁾	전산등록일	소요일수
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						

“기재 생략”

90) 특별채권 인수일과 회생계획인가일 중 늦은 날